

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4157/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดชัยนาท
นายปรีชา чимสุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 188, มาตรา 216

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2527 ต่อมาอ่านให้โจทก์และทนายจำเลยฟังอีกครั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2527 ดังนี้ ต้องถือว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2527 ไม่ใช่วันที่ 30 กันยายน 2527 จำเลยจึงต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2527.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 288, 289, 340, 340 ตริ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490, มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 90, 289, 340 วรรคท้าย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ข้อ 14 ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้าย ซึ่งเป็นบทหนัก ให้ประหารชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้

หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ตลอดชีวิต สำหรับจำเลยที่ 2 ผิด
ตามมาตรา 83, 91, 288, 289, 340, 340 ตริ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ข้อ
14, 15 ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้าย เพราะไม่อาจเพิ่มโทษ ตามมาตรา 340
เป็นบทหนัก ให้ประหารชีวิต จำเลยที่ 2 รับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอด
ชีวิต และผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6, 7 ข้อหาใช้อาวุธปืนไว้
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 1 ปี ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้น
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามคง
จำคุก 1 ปี แต่จำเลยที่ 2 ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วไม่อาจบวกโทษตามความผิด
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อีกได้ คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ตลอดชีวิตรับอาวุธปืนและ
ปลดกระสุนปืนของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังขาดแก่
ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2527 และศาลชั้นต้น
ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์และทนายจำเลยทั้งสองฟังเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2527 จึงต้องถือว่าศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟัง
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2527 ไม่ใช่วันที่อ่านให้ทนายจำเลยทั้งสองฟังเมื่อวันที่ 30

กันยายน 2527 จำเลยทั้งสองจึงต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2527 การที่
ทนายจำเลยทั้งสองยื่นฎีกาวันที่ 30 ตุลาคม 2527 เป็นเวลาเกินหนึ่งเดือนนับแต่วัน
อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟัง จึงล่วงระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองมี
อำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสอง".

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>